ولو خصيّا كتزويج غير مُشبهة ليمينٍ لا بفاسد ان لم يثبت بعده بوطءٍ ثانٍ وفي الاوّل تردّد كمحلّل وان مع نيّة إمساكها مع الإعجاب ونيّةُ المطلّق ونيّتها لغو وقبل دعوى طارئةِ التزويج كحاضرة أمنت ان بعد وفي غيرها قولان وملكه او ولدِه وفسخ وان طرأ بلا طلاق كمرأة في زوجها ولو بدفع مال ليعتق عنها لا ان ردّ سيّدٌ شراء من لم يأذن لها او قصد بالبيع الفسخ كهبتها لعبد لينتزعها فأخذ جبرُ العبد على الهبة وملك أبٍ جاريةَ ابنه بتلذّذه بالقيمة وحرُمت عليهما ان وطئاها وعتقت على مُولدها ولعبد تزوّج ابنة سيّده بثِقَلٍ وملْكِ غيره كحرّ لا يُولد له وكأمة الجدّ والا فإن خاف زنى وعدِم ما يتزوّج به حُرّةً غيرَ مغالية ولو كتابيّةً او تحته حُرّة ولعبد *بلا شِرك ومكاتِبٍ وغدين نظرُ شعر السيّدة كخصيٍّ وغدٍ لزوج ورُوي جوازه وان لم يكن لهما وخُيّرت الحُرّة مع الحرّ في نفسها بطلقة بائنة كتزويج أمة عليها او ثانيةٍ او علمِها بواحدة فألْفت اكثر ولا تُبوّأ أمة بلا شرط او عرفٍ وللسيّد السفر بمن لم تُبوّأ وأن يضع من صداقها ان لم يمنعه دينُها الا رُبعَ دينار ومنعُها حتى يقبضه وأخذُه وان قتلها او باعها بمكان بعيد لا لظالم وفيها يلزمه تجهيزها به وهل هو خلاف وعليه الاكثر او الاوّل لم تُبوّأ او جهّزها من عنده تاويلان وسقط ببيعها قبل البناء منعُ تسليمها لسقوط تصرّف البائع والوفاء بالتزويج اذا أعتق عليه وصداقُها وهل ولو ببيع سلطان لفلس اوْ لا ولاكن لا يرجع به من الثمن تاويلان وبعده كمالِها وبطل في الأمة ان جمعها مع حُرّة فقط بخلافِ الخمس والمرأةِ ومحرمِها ولزوجها العزلُ ان أذنت وسيّدها كالحُرّة اذا أذنت والكافرةُ الا الحُرّة الكتابيّة بكُرهٍ وتأكّد بدار الحرب ولو يهوديّة